

통 보

제 목 허가시설 안전관리규정 확인평가 부적정

관 련 부 서 서울서부지사

내 용

1. 업무 개요

서울서부지사에서는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 고압가스 일반저장시설 1개소에 대한 안전관리규정 확인·평가를 실시하였다.

[표 1] 서울서부지사 일반저장시설 안전관리규정 확인·평가 실시 현황

연번	시설구분	업소명 (업소번호)	확인평가일 (접수번호)	검사원	비고
1	일반저장	"A" (*****)	2023.03.15. (2023-*****)	4급 ○○○	정기 확인·평가

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 사업자 등에 대한 안전관리규정확인평가 처리절차 및 방법에 대해 『안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 (이하 “지침”이라 한다.)』 별표8 (확인·평가처리 방법)에 명시하여 따르도록 하고 있으며 그 중 고압가스 분야의 세부 평가항목에서 안전관리자의 선임기준을 판단할때에는 안전관리책임자(원)의 교육이수여부를 확인하고 이수여부에 따라 배점을 주도록 명시하고 있다.

(기한내 이수 : 3점, 기한내 미이수 : 2점, 미이수 : 0점)

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 별지 서식

(별지 제8호 서식) 고압가스분야 안전관리규정 확인·평가표(평가결과 및 의견)

I. 항목별 평가결과 <생략>

II. 안전관리규정 확인·평가 분야(안전관리자의 선임기준 일부 발췌)

평가항목		평가기준	배점	취득점수	제외점수	특기사항
2. 안전관리의 직무·조직 및 책임에 관한 사항 (24점)	안전관리자의 선임기준	○ 안전관리자의 선임자격 및 인원적정 여부 - 선임자격 및 인원이 법적기준을 준수함(3) - 선임자격 및 인원이 법적기준에 미흡함(2) - 안전관리자 자격자 등 미 선임함(0)	3			
		○ 안전관리책임자(원)의 교육이수 여부 - 전문교육 기한 내 이수함(3) - 전문교육 기한 내 미 이수함(2) - 전문교육 미 이수함(0)	3			

한편, 공사 부설기관인 가스안전교육원에서는 『안전교육규정 (이하 “규정”이라 한다.)』 제5조(교육시간 및 과목) 및 별표 1(교육과정별 교육과목 및 교육시간)에 따라 사업소 등의 안전관리책임자가 관리하고 있는 허가시설별 이수하여야 할 교육과목, 교육시간 등을 구분하여 안내하고 있다.

안전교육규정 제5조 및 별표1

제5조(교육시간 및 과목) ① 교육종류별 교육시간 및 과목 등은 별표1 내지 별표3과 같이 한다.
<이하생략>

(별표 1) 교육과정별 교육과목 및 교육시간(교육과정 일부 발췌)

가. 신규과정

교육과정	교육대상자	교육과목		교육시간
		이론	실습	
(2)고압가스 일반 제조·충전·저장시설 및 검사기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31 ○대상자 : 일반제조충전·저장시설의 안전관리책임자 및 안전관리원 및 검사기관 기술인력	법규 설비유지관리 사고분석·예방	방폭설비 안전장치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20

따라서 일반제조·충전·저장시설에 대한 안전관리규정 확인·평가 시 안전관리책임자의 전문교육 이수 여부를 확인할 때에는 ‘고압가스 일반제조·충전·

저장시설 및 검사기관' 교육과정을 제대로 이수했는지 확인하여 적절한 평가 점수를 반영하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 관련자(4급 ○○○)가 해당 허가시설에 대하여 실시한 안전관리규정 확인·평가 적정성을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 안전관리책임자가 '고압가스 일반제조·충전·저장시설 및 검사기관' 전문교육을 이수하지 않았음에도 관련 평가항목에서 만점(3점)을 부여하여 부적정하게 평가를 수행하였고 이에 따라 해당 안전관리책임자는 2021년 11월에 선임되었음에도 감사기간 현재까지 전문교육을 이수하지 않은 것이 확인되어 고법 제23조¹⁾에 명시된 '안전교육 이수 의무'를 위반하게 되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 서울서부지사 일반저장시설 안전관리규정 정기 확인·평가 부적정 내역

연번	시설 구분	업소명 (업소번호)	확인평가일 (접수번호)	평가결과 (환산점수)	검사원	부적정 내역
1	일반 저장	"A" (*****)	2023.03.15. (2023-*****)	B (84점)	4급 ○○○	• 타 교육과정*을 이수하였음에도 관련항목 만점(3점) 부여 *사용시설 안전관리자 양성교육 이수

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 / 교육기획 - 고객정보관리 - 조회 및 이력관리 - 안전관리자정보조회 재구성

1) 고압가스안전관리법 제23조(안전교육) ① 사업자등, 특정고압가스 사용신고자, 수탁관리자 및 제35조에 따른 검사기관의 안전관리에 관계되는 업무를 하는 자는 시도지사나 시장·군수·구청장이 실시하는 교육을 받아야 한다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울서부지사장은

위 [표 2]와 같이 허가시설 안전관리자가 일반저장시설 전문교육을 이수하지 않았음에도 안전관리규정 정기 확인·평가 시 관련 항목에 이수한 것으로 점수를 부여하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)